

CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZOS DE BIEN INMUEBLE

Residencial Las Magnolias — Lote y Vivienda N° 14

En la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, ante mí, **Licenciado Carlos Alberto Funes Aguirre**, Notario, del domicilio de San Salvador, comparecen por una parte: **CONSTRUCTORA LAS MAGNOLIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **CONSTRUCTORA LAS MAGNOLIAS, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos diez tres mil cincuenta y siete-ciento cero uno-tres (0614-210357-101-3), representada legalmente por su Administrador Único Propietario, señor **Mauricio Antonio Rivas Salgado**, mayor de edad, ingeniero civil, del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero un millón quinientos sesenta mil ochocientos veintitrés-cero (01560823-0), a quien en adelante se denominará **EL VENDEDOR**; y por la otra parte el señor **JUAN CARLOS PÉREZ RIVERA**, mayor de edad, contador, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho-nueve (02345678-9), a quien en lo sucesivo se denominará **EL COMPRADOR**, quienes en forma libre y espontánea convienen en celebrar el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZOS**, el cual se registrá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL VENDEDOR transfiere a EL COMPRADOR, en virtud del presente instrumento, el dominio y plena posesión del inmueble identificado como **Lote y Vivienda número Catorce (14) del Residencial Las Magnolias**, ubicado sobre la Calle Principal del Residencial, Avenida Las Palmas, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con una extensión superficial de **doscientos cincuenta metros cuadrados (250.00 m²)**, inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro, bajo Matrícula número M60123456-00000, libre de todo gravamen, hipoteca, embargo, anotación preventiva y de cualquier otra carga real, según consta en certificación registral de fecha diez de marzo del corriente año, que se agrega al presente instrumento.

SEGUNDA: PRECIO

El precio total de venta del inmueble es la suma de **OCHENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EXACTOS (US\$85,000.00)**, suma que las partes declaran corresponder al valor real y de mercado del inmueble. Dicho precio será pagado por EL COMPRADOR en la forma y términos establecidos en las cláusulas siguientes.

TERCERA: PRIMA O CUOTA INICIAL

EL COMPRADOR ha entregado en este acto a EL VENDEDOR, en concepto de prima o cuota inicial, la cantidad de **OCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES (US\$8,500.00)**, equivalente al diez por ciento (10%) del precio total, según comprobante bancario adjunto al expediente. EL VENDEDOR otorga formal recibo a EL COMPRADOR. Dichos fondos quedarán depositados en cuenta de fideicomiso (cuenta escrow) en el Banco Hipotecario, S.A., número de cuenta 0123-456789-0, hasta que se otorgue la escritura pública definitiva.

CUARTA: SALDO FINANCIADO

El saldo restante de **SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES (US\$76,500.00)** será pagado por EL COMPRADOR mediante **doscientas cuarenta (240) cuotas mensuales**, fijas, sucesivas e iguales, durante un plazo de **veinte (20) años**, contados a partir del primer día del mes siguiente a la firma del presente contrato. Cada cuota asciende a la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES CON VEINTITRÉS CENTAVOS (US\$731.23)**, pagaderos en la cuenta bancaria designada por EL VENDEDOR.

QUINTA: TASA DE INTERÉS

Sobre el saldo financiado se aplicará una tasa de interés **nominal anual del nueve punto cinco por ciento (9.5%), equivalente a una tasa efectiva anual del nueve punto nueve por ciento (9.9%)**, calculada conforme al sistema de amortización francesa. Los intereses se devengarán **exclusivamente sobre el saldo de capital pendiente de pago**, conforme lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Protección al Consumidor.

SEXTA: MORA E INTERESES MORATORIOS

En caso de incumplimiento en el pago oportuno de una o más cuotas, EL COMPRADOR incurrirá automáticamente en mora, sin necesidad de requerimiento previo, y deberá pagar un recargo equivalente al **tres por ciento (3%) mensual** sobre la cuota vencida, hasta la fecha de pago efectivo. Dicho recargo se calculará exclusivamente sobre la cuota en mora y no sobre el saldo total del crédito.

SÉPTIMA: ESCRITURA PÚBLICA Y TRADICIÓN

Las partes acuerdan que la **escritura pública de compraventa definitiva** será otorgada ante notario al momento de la firma del presente contrato, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente, con hipoteca abierta a favor de EL VENDEDOR como garantía del saldo. Los gastos de escrituración, impuestos de transferencia, derechos registrales y honorarios notariales serán cubiertos en partes iguales por ambas partes, salvo aquellos que por ley sean de cargo exclusivo de una parte.

OCTAVA: SANEAMIENTO POR EVICCIÓN

EL VENDEDOR garantiza a EL COMPRADOR el saneamiento por evicción y por vicios ocultos, conforme a lo establecido en los Artículos 1639 y siguientes del Código Civil. Cualquier perturbación al dominio o posesión pacífica del inmueble será respondida por EL VENDEDOR.

NOVENA: ENTREGA DEL INMUEBLE

EL VENDEDOR hará entrega material del inmueble a EL COMPRADOR el día de la firma del presente contrato, libre de ocupantes, en perfectas condiciones de habitabilidad, con todos los servicios básicos instalados y operativos (agua potable, energía eléctrica, drenajes y telefonía).

DÉCIMA: CESIÓN

EL COMPRADOR podrá ceder los derechos derivados del presente contrato previo consentimiento por escrito de EL VENDEDOR, el cual no podrá negarse sin causa razonable y comunicada por escrito.

UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN

El incumplimiento de tres cuotas consecutivas dará derecho a EL VENDEDOR a solicitar la resolución del presente contrato y la restitución del inmueble, previo aviso por escrito y con un plazo de treinta días para purgar la mora. EL VENDEDOR devolverá a EL COMPRADOR las sumas pagadas, descontando un veinte por ciento (20%) en concepto de gastos administrativos y daños.

DUODÉCIMA: JURISDICCIÓN

Para los efectos legales del presente instrumento, ambas partes señalan como domicilio especial la ciudad de San Salvador y se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de dicha ciudad, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En la ciudad de San Salvador, a los quince de marzo de dos mil veintiséis.

Mauricio A. Rivas Salgado

DUI: 01560823-0

Juan Carlos Pérez Rivera

DUI: 02345678-9